بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (٧٩)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثـــاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٨

إصدار القانون الآتي :

رقم (٧٨) لسنة٢٠١٢

قانون

التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية

الفصل الاول

التعاريف

المادة – ١ – يقصد بالمصطلحات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينـــة ازاؤهـــا :

أولاً: الوزير– وزير الاتصالات.

ثانياً: الشركة – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في وزارة الاتصالات .

ثالثاً: المعلومات – البيانات والنصوص والـــصور والاشـــكال والاصـــوات والرموز وما شابه ذلك التي تنشأ او تـــدمج او تخـــزن او تعالج او ترسل او تستلم بوسائل الكترونية .

رابعاً: التوقيع الالكتروني – علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقـــام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق .

خامساً: الكتابة الالكترونية – كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم.

سادساً: المعاملات الالكترونية – الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية ٠

سابعاً: الوسائل الالكترونية – اجهزة او معدات او ادوات كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها.

ثامناً: الوسيط الالكتروني – برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب او أية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او استلام رسالة معلومات.

تاسعاً: المستندات الالكترونية – المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونياً ٠

عاشراً : العقد الالكتروني – ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية٠

حادي عشر: شهادة التصديق – الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق احكام هذا القانون والتي تستخدم لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى الموقع ٠

ثاني عشر: رمز التعريف – الرمز الذي تخصصه جهة التصديق للموقع لاستخدامه في التعاملات الالكترونية ٠

ثالث عشر: نظام معالجة المعلومات – النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً ٠

رابع عشر: جهة التصديق – الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون.

خامس عشر: الموقع – الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الكتروني الذي يوقع على المستند الالكتروني ويوقع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا .

سادس عشر: المرسل اليه – الشخص الذي يرسل له المستند الالكتروني بوسيلة الكترونية ٠

سابع عشر: الاداة الالكترونية – وسيلة من وسائل أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.

ثامن عشر: المؤسسة المالية – المصرف المرخص أو أية مؤسسات مخولة بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القانون ٠

تاسع عشر : القيد غير المشروع – أي قيد مالي أضيف على حساب الزبون دون علمه او موافقته او تفويض منه ٠

الفصل الثاني

اهداف القانون وسريانه

المادة – ٢ – يهدف هذا القانون الى مايأتي :

أولاً: توفير الاطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية .

ثانياً: منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها .

ثالثاً: تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها .

المادة – ٣ – أولاً : تسري احكام هذا القانون على :

أ. المعـــاملات الالكترونيـــة التـــي ينفـــذها الاشـــخاص الطبيعيـــون او المعنويون .

ب. المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوســـائل الكترونيـــة .

جـــ . الاوراق المالية والتجارية الالكترونية .

ثانياً: لا تسري احكام هذا القانون على ما يأتي :

أ. المعاملات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية .

ب. إنشاء الوصية والوقف وتعديل احكامهما .

جـــ . المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال.

د. المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة .

هـــ . اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحـــضور و أوامر التفتيش وأوامر القبض والاحكام القضائية.

و. أي مستند يتطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدل .

الفصل الثالث

التوقيع الالكتروني

المادة – ٤– أولاً: يعد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وســـائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقتـــه لمـــا ورد فـــي المـــستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقـــع والمرسل اليه حول كيفيـــة اجـــراء المعاملة الالكترونية .

ثانياً: يكون للتوقيع الالكتروني في نطـــاق المعـــاملات المدنيـــة والتجاريـــة والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي فـــي انـــشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .

المادة – ٥– يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية:

أولاً: ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.

ثانياً: ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره.

ثالثاً: ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف.

رابعاً: ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة – ٦ – تتولى الشركة مايأتي :

أولاً: منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعد استحصال موافقة الوزير وفقاً للقانون .

ثانياً: تحديد المعايير الفنية لانظمة التوقيع الالكتروني وضبط مواصفاتها الفنية والتقنية.

ثالثاً: المتابعة والاشراف على اداء الجهات العاملة في مجال اصدار شهادات التصديق وتقويم ادائها .

رابعاً: النظر في الشكاوى المتعلقة بانشطة التوقيع الالكتروني أو تصديق الشهادة والمعاملات الالكترونية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وفقا للقانون.

خامساً: تقديم المشورة الفنية للجهات العاملة في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات.

سادساً: اقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات واقامة الندوات والمؤتمرات التثقيفية بهذا الخصوص .

المادة – ٧– لايجوز مزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق دون الحصول على ترخيص وفق احكام هذا القانون .

المادة – ٨ – تراعي الشركة عند منح الترخيص بمزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق الشروط الاتية :

أولاً: ضمان المنافسة والعلانية في اختيار المرخص له .

ثانياً: تحديد مدة مناسبة لنفاذ الترخيص .

ثالثاً: تحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية بالشكل الذي يضمن حسن اداء الجهات المرخص لها٠

رابعاً: عدم جواز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به او الاندماج مع جهات اخرى او التنازل الكلي او الجزئي عن الترخيص للغير خلال مدة نفاذيته الا بعد الحصول على موافقة الشركة ووفقاً للقانون .

خامساً: ان تكون للمرخص له المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهنة تصديق التواقيع الالكترونية .

سادساً: ان يقدم كفالة ضامنة للوفاء بالغرامات او التعويضات او الالتزامات المالية الاخرى ، على ان تبقى الكفالة قائمة طيلة مدة الترخيص .

سابعاً: ان يكون له موقع عمل ثابت ومعلوم لممارسة النشاط المتصل بالترخيص .

ثامناً: تأييد الجهات المختصة بعدم وجود مانع امني يحول دون منح الترخيص.

المادة – ٩– تعد شهادة التصديق ملغاة في احدى الحالتين الاتيتين :

أولاً: عند وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي .

ثانياً: اذا تبين ان المعلومات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني خاطئة او مزورة او غير مطابقة للواقع او انه قد تم اختراق منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال غير المشروع للشهادة .

المادة – ١٠– يلتزم المرخص له بالاتي :

أولاً: اصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني باستعمال آليات وبرامج موثوقة من اجل حمايتها من التقليد والاحتيال ٠

ثانياً: مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق مفتوح للاطلاع عليه الكترونياً باستمرار من المتعاملين مع الموقعين على المعلومات ذوات العلاقة بما فيها تاريخ تعليق الشهادات او الغائها على ان يلتزم بحمايته من كل تغيير غير مشروع ٠

ثالثاً: ضمان صحة المعلومات المصادق عليها في الشهادة في تاريخ تسلمها والصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة الخاصة بتوقيعه وانفراد الموقع بمسك منظومة انشاء توقيعه الالكتروني .

المادة – ١١– أولاً: يلتزم المرخص له بتعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فوراً بطلب من الموقع .

ثانياً: أ– للمرخص له تعليق شهادة التصديق اذا تبين له انها استخدمت لغرض غير مشروع او ان المعلومات التي تحتويها تغيرت وعليه اعلام الموقع فوراً بالتعليق وسببه .

ب – للموقع او الغير الطعن بقرار التعليق امام المحكمة المختصة من تاريخ نشره في السجل الالكتروني المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون .

ثالثاً: يلتزم الموقع باعلام جهة التصديق بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه واي تغيير في المعلومات التي تحتويها الشهادة .

المادة – ١٢ – أولاً: على الجهات المرخص لها تزويد الشركة او المحكمة المختصة بما تطلبه من تقارير ومعلومات وبيانات تتعلق بالنشاطات التي تزاولها .

ثانياً: مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة تكون بيانات التوقيع الالكتروني والوسائل الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى جهة التصديق سرية ولا يجوز لمن قدمت اليه او اطلع عليها بحكم عمله افشاؤها للغير او استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.

الفصل الرابع

المستندات الالكترونية

المادة – ١٣– أولاً: تكون للمستندات الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقـود الالكترونية ذوات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيهـا الـشروط الاتية:

أ. ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت .

ب . امكانية الاحتفاظ بها بالشكل الـذي تـم انـشاؤها او ارسـالها اوتسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومـات التـي وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لايقبل التعـديل بالاضافة او الحذف .

جـ . ان تكون المعلومات الواردة فيها دالة علـى مـن ينـشؤها او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمها .

ثانياً: لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هـذه المـادة على المعلومات المرافقة للمستندات التي يكون القصد منهـا تـسهيل ارسالها وتسلمها .

ثالثاً: يجوز للموقع او المرسل اليه اثبات صحة المستند الالكتروني بجميـع طرق الاثبات المقررة قانوناً .

المادة – ١٤– تكون الصورة المنسوخة عن المستند الالكتروني حائزة على صفة النـسخة الاصلية اذا توافرت فيها الشروط الاتية :

أولاً: ان تكون معلومات وبيانات الصورة المنسوخة متطابقة مـع النـسخة الاصلية .

ثانياً: ان يكون المستند الالكتروني والتوقيع الالكترونـي موجـودين علـى الوسيلة الالكترونية .

ثالثاً: امكانية حفظ وتخزين معلومات وبيانات الصورة المنـسوخة بحيـث يمكن الرجوع اليها عند الحاجة .

رابعاً: امكانية حفظ الصورة المنسوخة في الشكل الذي انشئت او ارسلت او تسلمت به النسخة الاصلية للمستند الالكتروني وتحفظ وفق قوانين وتعليمات حفظ الوثائق.

خامساً: احتواء الصورة المنسوخة على المعلومات الدالة على الموقع والمتسلم وتاريخ ووقت الارسال والتسلم ٠

المادة – ١٥– أولاً: يجوز عند اجراء معاملة بوسائل الكترونية تقديم المعلومات المتعلقة بها او ارسالها او تسليمها الى الغير بوسائل ورقية اذا كان المرسل اليه قادراً على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع اليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه .

ثانياً: للموقع منع المرسل اليه من استخدام المستندات الالكترونية لغير الغرض المعدة من اجله وبخلافه تكون هذه المستندات غير ملزمة للموقع .

المادة – ١٦– اذا اشترط القانون استخدام توقيع على مستند رسمي او عادي ورتب اثراً على خلوهما منه فأن التوقيع الالكتروني عليه اذا اصبح مستنداً الكترونياً يكون بديلاً عن التوقيع اذا تم وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة – ١٧– أولاً: يعد المستند الالكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعاً الكترونياً موثقاً للمستند بكامله او فيما يتعلق بذلك الجزء حسب واقع الحال اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة تصديق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة ٠

ثانياً: يعد المستند الالكتروني موثقاً من تاريخ انشائه ولم يتعرض الى أي تعديل ما لم يثبت خلاف ذلك .

الفصل الخامس

العقود الالكترونية

المادة – ١٨– أولاً: يجوز ان يتم الايجاب والقبول في العقد بوسيلة الكترونية .

ثانياً: تعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع سواء صـــدرت عنه او نيابة عنه او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اوتوماتيكياً بوساطة الموقع او بالنيابة عنه .

ثالثاً: للمرسل اليه ان يعد المستندات الالكترونية صادرة عـــن الموقـــع وان يتصرف على هذا الاساس في أي من الحالات الاتية :

أ. اذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مـــع الموقع على استخدامه لهذا الغرض للتحقق مـــن ان المـــستندات الالكترونية صادرة عن الموقع .

ب . اذا كانت المستندات التي وصلت للمرسل اليه ناتجة عن اجراءات قام بها شخص تابع للموقع او من ينوب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة مـــن أي منهمـــا لتحديـــد هويـــة الموقع .

رابعاً: لايعد المستند الالكتروني صادراً عن الموقع اذا علم المرسل اليه بعدم صدور المستند عن الموقع او لم يبذل العناية المعتادة للتأكد من ذلك .

المادة – ١٩– أولاً: اذا طلب الموقع من المرسل اليه بموجب مستند الالكترونـــي اعلامـــه بتسلم ذلك المستند او كان متفقاً معه على ذلك فأن قيام المرسل اليه باعلام الموقع بالوسائل الالكترونية او بأية وسيلة اخرى او قيامه بأي تصرف او اجراء يشير الى انه تسلم المستند يعـــد اســـتجابة لـــذلك الطلب او الاتفاق .

ثانياً: اذا علق الموقع اثر المستند الالكتروني على تسلمه اشعار من المرسل اليه بالتسلم فيعد المستند غير متسلم لحين تسلم الاشعار .

ثالثاً: اذا طلب الموقع من المرسل اليه اشعاراً بتسلم المستند الالكتروني ولم يحدد اجلا لذلك ولم يعلق اثر المستند على تسلمه ذلك الاشعار فله في حالة عدم تسلم الاشعار خلال مدة معقولة ان يطلب من المرسل اليـــه ارسال الاشعار خلال مدة محددة ، وبخلاف ذلك يكون المستند قـــابلا للالغاء .

رابعاً: يعد قيام المرسل اليه باشعار الموقع بالتسلم دليلاً على ان مضمون المستند المتسلم مطابقاً لمضمون المستند الذي ارسله الموقع مالم يثبت خلاف ذلك .

المادة – ٢٠– أولاً: تعد المستندات الالكترونية مرسلة ، من وقت دخولها نظام معالجة معلومات لايخضع لسيطرة الموقع او الشخص الذي ارسلها نيابة عنه مالم يتفق الموقع والمرسل اليه على غير ذلك .

ثانياً: اذا كان المرسل اليه قد حدد نظاماً لمعالجة المعلومات لتسلم المستندات فتعد متسلمة عند دخولها الى ذلك النظام ، فأذا ارسلت الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه باعادتها الى النظام المحدد منه لتسلم المعلومات .

ثالثاً: اذا لم يحدد المرسل اليه نظاماً لمعالجة معلومات لتسلم المستندات الالكترونية فيعد وقت تسلمها هو وقت دخولها لأي نظام لمعالجة المعلومات تابع للمرسل اليه .

المادة –٢١– أولاً: تعد المستندات الالكترونية قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل الموقع وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعد محل الاقامة مقراً للعمل ما لم يكن الموقع والمرسل اليه قد اتفقا على غير ذلك .

ثانياً: اذا كان للموقع او المرسل اليه اكثر من مقر عمل فيعد المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال او التسلم وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو مكان الارسال او التسلم ٠

الفصل السادس

الاوراق التجارية والمالية الالكترونية

المادة – ٢٢ – أولاً: يجوز انشاء الاوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقاً للاتي:

أ. ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانوناً .

ب . ان يكون نظام معالجة المعلومات قادراً على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للاطراف المعنية .

ثانياً: يعد نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق في الورقة التجارية اذا توافرت فيه الشروط الاتية :

أ . ضمان تداول آمن للورقة التجارية من خلاله .

ب. ضمان تداول الورقة التجارية بصورة غير قابلة للتغيير .

جـ . اظهار اسماء اصحاب العلاقة في الورقة التجارية.

المادة – ٢٣– أولاً: تكون للاوراق التجارية والمالية الالكترونية ذات الحجية المقررة لمثيلاتها الورقية مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

ثانياً: تسري احكام الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها في القانون على الاوراق التجارية والمالية الالكترونية وبما ينسجم واحكام هذا القانون .

الفصل السابع

التحويل الالكتروني للاموال

المادة – ٢٤ – يجوز تحويل الاموال بوسائل الكترونية ٠

المادة – ٢٥ – على كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية .

المادة – ٢٦ – أولاً: للزبون ان يطلب من المؤسسة المالية عدم استعمال وسيلة التحويل الالكتروني او ايقاف العمل فيما يتعلق بأمواله الا في حالة وجود مانع قانوني.

ثانياً: لايعد الزبون مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع يدخل على حسابه بوساطة تحويل الكتروني مالم يكن ناجماً عن خطئه او اهماله ٠

المادة –٢٧– تنظم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني والقيد غير المشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بنظام يقترحه البنك المركزي العراقي ٠

الفصل الثامن

احكام ختامية

المادة – ٢٨– أولاً : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

ثانياً: للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة – ٢٩ – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة ٠ شرع هذا القانون .